

특정감사

감사실장	감 사
(인)	(인)

감 사 보 고 서

- 사택 부당 사용 관련 특정감사 -

2025. 8.

NIA 지능정보원
한국지능정보사회진흥원
감 사 실

목 차

I . 감사실시 개요	1
1. 감사배경 및 목적	1
2. 감사중점 및 대상	1
3. 감사실시 과정	2
4. 감사결과 처리	2
II . 감사결과	3
1. 감사결과 총괄	3
2. 처분요구 사항	3
o 사택 부당사용 관련 이해충돌방지 운영지침 위반(징계, 통보)	4

I. 감사실시 개요

1. 감사배경 및 목적

- 감사규정 제15조(특정감사)
- 감사실-
- 익명 제보(레드휘슬,)
- 감사실-

2. 감사 중점 및 대상

- 중점 사항
 - 1) 사택 무단 사용에 대한 사실 여부 확인
 - 2) 무단 사택 사용에 따른 관리비 부담 여부 사실 확인
 - 3) 감사 대상자의 행위에 대한 비위의 정도 및 과실 여부 등 규명
 - 4) 기타 관련 제 규정·지침 등 위반 내역 확인
- 감사 대상 : ○○○ ○○(가가가본부 @@@팀)

3. 감사실시 과정

○ 감사기간

- 2025. 5. 7.(수) ~ 2025. 8. 19.(화), 79일간 * 공휴일 제외

○ 감 사 반 : 감사실장 등 6명

4. 감사결과 처리

- 감사 대상자 및 관련자에 사건 경위 등에 대한 확인서 등을 징구한 뒤 이를 포함하여 지적 사항에 대한 법률 검토 및 감사실의 내부 검토를 거쳐 2025. 8. 19. 감사 결과를 최종 확정

II. 감사결과

1. 감사결과 총괄

○ 감사결과 총 1건의 제 규정 위반 사항 확인

(단위 : 건(명))

구분	합계	징계	경고·주의	변상	회수	시정	개선	통보
건수(인원수)	3(3)	2(2)	1(1)	-	-	-	-	3

2. 처분요구 사항

○ 명세 : 별첨

징계 요구 및 통보

제 목 사택 부당사용 관련 이해충돌방지 운영지침 위반

내 용

1. 사건 개요

한국지능정보사회진흥원(이하, 한국지능정보원) 감사실에서는 # # # # # # # (○○○ ○○)이 사택을 무단으로 사용하고, 관리비는 사측에서 부담하였다는 신고를 접수() 하였다.

감사실에서는 2025. 4. 28. 부터 2025. 5. 2.까지 4일간 총 6명으로 감사반을 구성하여 기초조사를 통해 # # # # # # # (○○○ ○○)이 사택에 거주했던 사실을 확인하였고, 특정감사 과정(2025. 5. 7. ~ 2025. 8. 19.)에서 사측의 공식적인 승인 없이 사적으로 거주하고 있었음을 확인하였다.

한국지능정보원 ㉠㉠㉠팀 소속인 ○○○ ○○은 2020. 4. 8.부터 2025. 7. 1.까지 한국지능정보원 # # # # # # # 으로 활동하였다.

2. 관련 규정·지침 및 판단기준

「공직자의 이해충돌 방지법」(이하, 이해충돌방지법) 제13조(공공기관 물품 등의 사적 사용·수익 금지) 제1항1)에 따르면 공직자는 공공기관이 소유하거나 임차한 물품·차량·선박·항공기·건물·토지·시설 등을 사적인 용도로 사용·수익하거나 제3자로 하여금 사용·수익하게 하여서는 안된다고 명시하고 있다.

1) 제13조(공공기관 물품 등의 사적 사용·수익 금지) 공직자는 공공기관이 소유하거나 임차한 물품·차량·선박·항공기·건물·토지·시설 등을 사적인 용도로 사용·수익하거나 제3자로 하여금 사용·수익하게 하여서는 아니 된다. 다만, 다른 법령·기준 또는 사회상규에 따라 허용되는 경우에는 그러하지 아니하다.

동법 제22조(부당이득의 환수 등) 제2항2)에 따르면 소속기관장은 공직자 공공기관 물품 등의 사적 사용·수익 금지 의무를 위반한 경우에는 공직자 또는 제3자가 얻은 재산상 이익을 환수하도록 하고 있으며, 제26조(징계)3)에 따라 위반 사항 발생시 조치사항과 징계처분 등을 명시하고 있고, 제28조(과태료)4)에서는 각 위반행위과 관련하여 과태료를 부과하도록 하고 있다. 한국지능정보원에서는 이해충돌방지법 및 동법 시행령에서 규정하고 있는 사항 등을 명시하여 「공직자의 이해충돌 방지제도 운영지침」을 운영하고 있다.

그리고, 이해충돌방지법 과태료와 관련하여 이해충돌 방지법 제28조(과태료) 제2항에서는 공공기관의 물품 등을 사적인 용도로 사용·수익하거나 제3자로 하여금 사용·수익하게 한 공직자는 2천만원 이하의 과태료를 부과하도록 하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

1) 사실관계

< 사택 최초 입주 : 2022. 12. 28. ~ 2023. 3. 20. >

○○○ ○○은 당시 # # # # # # # 으로서 # # # # 간부용 사택 제공을 기관장에게 요청(2022년 12월경) 하였다. 기관장은 ①A②B팀(현재 ①A③C팀, 이하 ①A②B팀) ●●●● ●●(당시 ●●)으로 부터 ‘# # # # 간부용 사택 제공은 불가능 하다’ 라고 보고 받았으며, ●●●● ●●(당시 ●●)은 # # # # 간부용 사택 제공은 불가능하다고 # # # # # # # (○○○ ○○)에게 통보하였다.

-
- 2) 소속기관장은 공직자가 제13조의 공공기관 물품 등의 사적 사용·수익 금지 의무를 위반한 경우에는 공직자 또는 제3자가 얻은 재산상 이익을 환수하여야 한다.
- 3) 제26조(징계) 공공기관의 장은 소속 공직자가 이 법 또는 이 법에 따른 명령을 위반한 경우에는 징계처분을 하여야 한다.
- 4) 제28조(과태료) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게는 3천만원 이하의 과태료를 부과한다.
1. ~ 3. (생략)
 - ② 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게는 2천만원 이하의 과태료를 부과한다.
 1. ~4.(생략)
 5. 소속기관장은 공직자가 제13조의 공공기관 물품 등의 사적 사용·수익 금지 의무를 위반한 경우에는 공직자 또는 제3자가 얻은 재산상 이익을 환수하여야 한다.
 6. (생략)
 - ③ (생략)
 - ④ 소속기관장은 제1항부터 제3항까지의 과태료 부과 대상자에 대하여서는 그 위반사실을 「비송사건절차법」에 따른 과태료재판 관할법원에 통보하여야 한다.

그리고, ●●●● ●●●은 ‘# # # #를 특정하여 사택 지원은 어렵고, (개인) 배려 차원으로 지원한다면 사택운영위원회 의결⁵⁾(2021. 5. 27.)에 근거하여 순환근무자 사택 공식 배정 전까지 조건부로 사용이 가능하다’고 기관장에게 보고하고, ○○○ ○○에게 ‘일단 지원은 비공식 조건부로 사택을 지원하는 것으로 결정’했다고 문자 메시지를 보낸 것으로 확인되었다.(2022. 12. 30.)

●●●● ●●●의 문자메세지 발송일은 2022. 12. 30.이었지만, ○○○ ○○은 사택㉠㉠㉠ …동 …호에 살고 있던 □□□ □□에게 “사측과 이야기가 됐으니 사택 비밀번호를 알려달라”고 말하고⁶⁾, 비밀번호를 받은 후 2023년 1월 초에 입주하였다.

○○○ ○○은 사택㉠㉠㉠ …동 …호(이하, 사택㉠㉠㉠)에 입주 후 조건부로 배정받은 사택㉠㉠㉠의 용도를 # # # # #용 게스트하우스로 확대 운영⁷⁾하도록 노사협의를 추진하였으나(2023년 2월경), 사측과 노측의 의견이 달라 합의에 이르지 못한 상황이었다.

< 사택㉠㉠㉠ 공식 배정 및 사택㉠㉠㉠ 무단 점유 : 2023. 3. 21. ~ 2023. 7. 26. >

사택을 관리하는 ㉠㉠㉠팀에서는 2023. 2. 15.에 사택 공실 단기 배정과 관련하여 사내 그룹웨어에 공지 후 추천을 통해 거주자를 선발하였다. ○○○ ○○의 경우, 사택㉠㉠㉠의 조건부 입주가 종료되는 상황에서 사택 공실 단기 배정에 추가로 지원하여 추천을 통해 선정되었고, 2023. 2. 21.에 사택㉠㉠㉠(이하, 사택㉠㉠㉠)을 공식적으로 배정을 받았다.

5) 입주자격 및 우선순위

1. 순환근무 직원(가족 이주직원 포함) 2. 6개월 이상 파견근무 후 복귀하는 직원 3. 운영부서가 입주대상으로 인정하는 직원(전직원)

6) ○○○ ○○은 2022.12.28.일 □□□ □□에게 비밀번호를 알려달라고 했으며 비밀번호를 공유 받았음

7) ‘18년부터 국제 인사교류를 위해 운영 중인 게스트하우스를 인사발령 및 일시적인 근무지 변경 등에 따라 임시 주거지가 필요한 직원(기존 사택입주 제한자는 제외)을 대상으로 제공하는 것으로 확대

사내 게시판 공지 내용



추첨자 명단

구분	구분명	구분코드	구분명	구분코드	구분명	구분코드	구분명	구분코드
1	구분명	구분코드	구분명	구분코드	구분명	구분코드	구분명	구분코드
2	구분명	구분코드	구분명	구분코드	구분명	구분코드	구분명	구분코드
3	구분명	구분코드	구분명	구분코드	구분명	구분코드	구분명	구분코드
4	구분명	구분코드	구분명	구분코드	구분명	구분코드	구분명	구분코드
5	구분명	구분코드	구분명	구분코드	구분명	구분코드	구분명	구분코드

구분명구분코드구분명구분코드

사택㉠㉡㉢ 배정 후 ○○○ ○○은 서류상으로는 입주(2023. 3. 21.) 하였으나, 실제 입주하지 않고, 당시 비공식 조건부로 살고 있던 사택㉣㉤㉥에 계속 거주하였다.

그리고, 2023년 4월경 ●●●● ●●은 ○○○ ○○이 사택㉠㉠㉠에 입실하지 않은 사실을 인지한 후 수차례에 걸쳐 사택㉡㉡㉡에서 퇴거하여 사택㉠㉠㉠에 입주할 것을 요구하였으나, ○○○ ○○은 입주하지 않았다.

한편, ○○○ ○○은 # # # # # # # # 으로서 사택을 활용한 게스트하우스 운영과 관련하여 2023년 2차 노사협의회를 통해 논의(2023. 6. 30.)한 사실이 있으며, 이후 ○○○ ○○은 사택담당자에게 사택㉠㉠㉠ 퇴거신청서를 제출(2023. 7. 26.) 하였다.

< 사택 배정 연장 요청 관련 : 2023. 7. 27. ~ 2023. 9. 30. >

2023. 7. 1. 인사명령으로 ㉠㉠㉢팀장이 ■■■■ ■■■으로 변경 후 ○○○○ ○○은 ■■■■ ■■■에게 “사택㉠㉠㉠ ---동 ---호는 일단은 9월까지 쓰겠고, 단체협약을 빨리 진행할테니 사택㉠㉠㉠에 거주자를 배정하지 말아달라”고 사내 메신저로 요청(2023. 7. 28.) 하였고, ■■■■ ■■■은 정확한 업무 파악을 하지 못한 상태에서 알겠다고 응답한 것으로 확인되었다.⁸⁾ 이에 대해, ○○○○ ○○은 9월 예정인 노사협의회를 통해 사택㉠㉠㉠ ---동 ---호를 게스트하우스로 활용하도록 하려는 결론을 내보려고 했던 것으로 기억한다고 진술하였다.

< 사택㉠㉠㉠ 무단 사용 및 관리 미흡 : 2023. 10. 1. ~ 2025년 2월경 >

2024년 5월경, ㉠㉠㉢팀에서 사택업무를 담당했던 △△△ △△은 사택㉠㉠㉠에서 누수가 발생했다는 관리사무소의 연락을 받고, 시설업무 담당 ▲▲▲ ▲▲과 함께 사택을 확인하였다. 이때 사택㉠㉠㉠ 입구 쪽 작은 방에 텐트가 쳐져 있는 것을 발견한 후 ■■■■ ■■■에게 사내 메신저로 보고하였다.

■■■■ ■■■은 해당 보고를 받은 후 ○○○○ ○○이 2023년 9월에 퇴거하지 않고, 계속해서 점유하고 있었다는 사실을 최초로 알게 되었다고 진술하였다. 또한, 누수 발생 이후에 ○○○○ ○○과 대면을 통해 사택㉠㉠㉠ 거주 상황을 재차 확인하게 되었으며, ○○○○ ○○이 “기관장에게 승인을 받은 것처럼 이야기”⁹⁾ 하였기에, 거주를 승인받고 거주하고 있는 것이라고 판단한 것으로 확인되었다.

한편, ■■■■ ■■■은 2024년 6월경 사택업무를 담당했던 △△△ △△에게 ○○○○ ○○의 거주 가능 여부 확인을 위해 사택관리 관련 지침을 알아보라고 지시하였다. 그러나, △△△ △△이 2024년 8월에 퇴사하여 업무공백이 발생하였고, ㉠㉠㉢팀 내에서 사택업무 담당자를 ☆☆☆ ☆☆으로 재지정하였으나, 행정처리 미숙으로 인해 사택관리 관련 업무를 수행하지 못한 채 2025년 2월경까지 방치되었다.

8) ■■■■ ■■■은 ●●● ●●●으로부터 #####의 사택 입주 관련된 사안에 대해 인수인계를 받지 못하였음

9) ■■■■ ■■■은 ○○○○ ○○이 ■■■■ ■■■에게 “기관장을 거론하며 승인을 받은 것처럼 이야기했기에 거짓말일 것 이라고 생각하지 못했다”라고 진술했다.

< 사택㉠㉠㉠ 퇴거 및 관리비 일부 정산 관련 : 2025년 2월경 ~ 2025. 3. 20. >

순환근무자용 사택의 배치가 임박한 2025년 2월경에 ㉠㉠㉠팀 내 ★★★ ★★으로 담당자를 재지정하였고, ★★★ ★★은 # # # # # # #의 사택 입주 는 불가능 하다는 의견을 ■■■■ ■■■에게 보고하였다. 이에 따라, ■■■■ ■■■ 은 ○○○ ○○을 만나 총 2회에 걸쳐 사택㉠㉠㉠ 퇴거 요청을 하였으며, ○○○ ○○은 2025. 3. 20.에 퇴거하였다.

■■■■ ■■■은 ○○○ ○○의 퇴거를 확인한 후 2025. 3. 24.에 상급자인 ㉠㉠㉠단장에게 관련 사항을 보고 하였으며, 2025. 3. 28.에 사택관리 책임자인 ㉠㉠㉠본부장에게 보고하였다. 이후, ㉠㉠㉠본부장은 사택관리비와 이자를 환수 조치하라는 지시를 하였으며, 2025. 4. 3.에 ○○○ ○○은 거주기간(2023. 7. 27. ~ 2025. 3. 20.)¹⁰⁾ 동안의 관리비와 이자를 포함하여 총 2,010,739원을 납부¹¹⁾하였다.

2) 판단 및 소결

< ○○○ ○○의 사택 부당 사용 관련 >

< 사택 거주기간 정당성 판단 >

사택㉠㉠㉠		사택㉠㉠㉠	
거주기간	정당성	거주기간	정당성
2022. 12. 30. - 2023. 3. 20.	정당		
2023. 3. 21. - 2023. 7. 26.	부당	2023. 3. 21. - 2023. 7. 26.	정당
2023. 7. 27. - 2023. 9. 30.	부당		
2023. 10. 1. - 2025. 3. 20.	부당		

○○○ ○○은 사측에 # # # # 집행부용 사택을 지속적으로 요구하였다고 주장하고 있으나, 한국지능정보원 사측과의 합의된 사항은 없는 것으로 확인되었다.

10) ■■■■ ■■■은 사택㉠㉠㉠ 거주기간동안에도 사택㉠㉠㉠을 점유했다는 점을 명확히 인지하지 못하고 있었기에 사택㉠㉠㉠ 퇴거 이후의 관리비 및 이자를 청구

11) 3인 정원 1인 거주 기준의 기준으로 계산한 결과, 사택 전체 점유 기준의 계산 결과는 아니었음

한국지능정보원 ㉠㉠㉢팀에서는 노사가 함께 참여하는 사택운영위원회에서 정한 범위 내에서 사택 공실을 퇴거 조건부로 ○○○ ○○에게 사용 허가한 것으로 판단된다. 그리고, 퇴거 조건부란 순환근무자 대상의 공식적 사택 배정 시기(2025년 2월 ~ 3월)까지 거주하고 퇴거한다는 것으로, ○○○ ○○이 공실 사택()에 당첨되어 배정된다면 사택㉠㉠㉢에서 퇴거해야 하는 것으로 볼 수 있다. 따라서, ○○○ ○○의 사택 사용 승인 기간은 사택㉠㉠㉢의 경우, 2022. 12. 30. 부터 공실 사택을 배정받아 입주한 날의 전일인 2023. 3. 20. 까지이며, 공실 사택(사택㉠㉠㉢)의 경우에는 2023. 3. 21.부터 퇴거일인 2023. 7. 26. 까지로 볼 수 있다.

사택㉠㉠㉢의 경우, ㉠㉠㉢팀이 사택운영위원회 의결(2021. 5. 27.) 사항에 따라 후속 입주자 확정 및 정기인사 이전까지는 퇴실 조건으로 공실을 활용해 거주를 할 수 있도록 배려하고 있는 점과 이를 운영하는 ㉠㉠㉢팀의 재량을 인정하고 있는 점을 고려하여, 최초에 ○○○ ○○이 사택㉠㉠㉢에 입주한 것은 부적절한 사택 사용이라고 판단되지 않는다. 다만, ○○○ ○○이 사택㉠㉠㉢ 입주시 사적 친분관계를 이용하여 기존 거주자인 □□□ □□에게 사택 비밀번호를 확보하고, 입주·퇴거 관련 신청 절차를 준수하지 않는 등 행정절서를 어지럽혔다고 판단된다.

아울러, ㉠㉠㉢팀은 사택㉠㉠㉢에 대한 입주·퇴거의 관리 절차를 준수하지 않았다. 특히, ■■■■ ■■■의 경우 ○○○ ○○이 사택㉠㉠㉢에서 퇴거를 했는지 확인해야 할 의무가 있었고 퇴거하기 전까지 사택㉠㉠㉢에 대한 관리가 미흡했다. ○○○ ○○의 무단 거주 인지(2024.5) 후 즉시적인 퇴거 조치를 했어야 했으나, 퇴거(2025.3) 까지 상당 시간이 소요되는 결과를 초래하였다. 이와 같은 행정처리는 소극행정 범주의 업무해태라고 볼 수 있다.

사택㉠㉠㉢의 경우, ○○○ ○○은 ㉠㉠㉢팀의 공식적인 절차에 따라 추첨으로 사택㉠㉠㉢를 배정받았음에도 불구하고, 서류상으로만 입주·퇴거를 하는 등 행정절서를 어지럽히고, 거주를 승인받지 못한 사택㉠㉠㉢를 점유하여 무단으로 사용한 점은 명백하다고 할 수 있다.

한편, ○○○ ○○은 ㉠㉠㉢본부 소속의 ㉠㉠㉢단 ㉠㉠㉢팀, 즉, 사측이 사택㉠㉠㉢에 살고 있다는 사실을 인지하고, 퇴거 명령을 하지 않았기에 묵시적 승인

이라고 주장하고 있으나, 당시 AAB팀장(●●● ●●)이 사택㉠㉠㉠에서 퇴거하고 사택㉡㉡㉡로 입주하라고 여러차례 중용한 사실을 고려해볼 때 해당 주장은 신빙성이 있다고 보기 어렵다.

또한, ○○○ ○○은 2023년 7월에 발령받은 ■■■ AAB팀장에게 사내 메신저를 통하여 사택㉠㉠㉠의 사용기간 연장을 두달 정도 요청한 사실이 있다. 그러나 이는 ○○○ ○○이 전임팀장인 ●●● ●●의 사택㉠㉠㉠ 퇴거요구에 불응하던 상태에서 사택관리 팀장이 변경되자 마치 사택㉠㉠㉠ 거주를 승인 받은 상태인 것처럼 사실을 왜곡하여 사택㉠㉠㉠ 거주를 지속하고자 하는 의도였다고 판단된다. 이로 인하여 사택㉠㉠㉠ 거주에 정당성에 대한 자체조사 지연 등 행정질서 혼란을 야기하게 되었고, 따라서 정당한 사택 사용으로 인정할 수 없다. 아울러, 해당기간 경과 후에도 퇴거 절차를 진행하지 않으면서 무단으로 장기간 사용하는 계기가 되었다. 아울러, 공식적으로 승인을 받은 사택㉡㉡㉡에 ○○○ ○○은 입주를 했었어야 했으며 사택㉡㉡㉡ 거주기간이 종료되었을 때 사측의 모든 공식적인 사택 거주 승인 기간은 종료됐다고 보는 것이 타당하고, 그 외 사측의 묵시적 거주 승인을 인정할만한 근거가 없다.

○○○ ○○은 2023년 9월에 사택㉠㉠㉠에서 퇴거를 하지 않은 이유에 대해 ‘게스트하우스 논의에 대한 결론이 나지 않은 상황이었고, 9월까지 결론이 없는 상황이었기 때문에 시위를 통한 점유를 한 것’, ‘사택㉠㉠㉠을 점유하고 있으면 사측과 논의를 계속할 수 있다고 판단했다’고 진술하였다. 그러나 ○○○ ○○은 사택㉠㉠㉠ 점유 뿐 만 아니라 본인이 거주하고 있다는 사실을 # # # # 집행부에 공지하지는 않았다.

이후, ○○○ ○○은 2023년 1월초 사택㉠㉠㉠ 입주 후 # # # # 게스트하우스 운영의 목적으로 노사협의를 추진(2023. 2. 23., 2023. 6. 30., 2023. 9월~10월 경¹²⁾) 하였으나, 의견 차이로 인하여 합의에 이르지 못하였고, 그 이후에는 공식적인 협의 과정이 전혀 없었던 점을 고려해 볼 때, # # # # #과 공유되지 않은 사택㉠㉠㉠ 점유와 거주가 # # # # #을 위한 정당한 활동이라고 보기에 어려움이 있다고 판단하였다.

12) 노사협의 실무자(

)간 비공식적 협의 과정이 있었다고 자료를 제출

이에 대해, ○○○ ○○은 #####이나 직원들에게 공지를 못한 점에 대해 잘못됐다고 시인하고 있으며, ■■■■ ■■■과 오프라인 미팅이나 식사 장소에서 사택 관련 협의를 한적이 있다고 진술하고 있으나, ■■■■ ■■■은 게스트하우스 확대 운영 관련해서는 ○○○ ○○과 논의한 적은 한번도 없다고 상반된 진술을 하고 있음을 확인하였다.

종합하여 살펴보면, 이해충돌방지법 제13조(공공기관 물품 등의 사적 사용·수익금지), 한국지능정보원 공직자의 이해충돌 방지제도 운영지침 제13조(공공기관 물품 등의 사적 사용·수익금지)에 따라 한국지능정보원 소속 직원은 기관이 소유하거나 임차한 물품·차량·선박·항공기·건물·토지·시설 등을 사적인 용도로 사용·수익하거나 제3자로 하여금 사용·수익하게 하여서는 안된다고 규정하고 있는바, ○○○ ○○의 사택㉠㉠㉠ 거주는 사측의 승인이 없는 점유 형태였고, 정상적인 ##### 활동의 일환으로 보기 어렵다는 점을 고려해 볼 때 개인의 사적 사용목적이 크다고 볼 수 있다.

< 사택 사용 관리비 관련 >

○○○ ○○은 사택㉠㉠㉠에 최초 입주를 한 후, 사택㉡㉡㉡에 문서상 입주하기 전까지 2개월(2023년 1월~2월)의 관리비는 정산한 것으로 확인되었다. 하지만 2023년 3월 부터 2025년 3월까지의 사택㉠㉠㉠ 관리비는 퇴거 시점인 2025. 3. 20. 까지도 납부하지 않았다.

■■■■ ■■■은 문답을 통해 ○○○ ○○의 ‘사택 거주 적절성에 대한 고민이 커서 관리비에 대해 인지를 하지 못했다’라고 진술했으나, 거주의 적절성에 대해 고민이 됐거나 의심이 됐다면 거주 사실을 인지했던 2024년 5월에 적절성 여부를 판단하여 조치하여야 했으나, 사택 퇴거와 관리비 처리가 지체되는 결과를 초래하였다.

■■■■ ■■■은 ○○○ ○○이 퇴거한 이후에 사택 관련 사항을 ㉢㉢㉢단장, ㉢㉢㉢본부장에게 보고하였으며, ㉢㉢㉢본부장의 환수조치 지시에 따라 ○○○ ○○에게 관리비 및 이자비용을 정산하도록 요청(2025. 4. 2.) 하였다. 이에 따라, ○○○ ○○은 거주 기간(2023. 7. 27. ~ 2025. 3. 20.) 동안의 관리비와 이자를 포함하여 총 2,010,739원을 납부한 것으로 확인(2025. 4. 3.)되었다.¹³⁾

■■■■이 정산받은 비용은 ○○○ ○○의 사택㉠㉠㉠ 거주 기간과 3인실에 1인이 거주를 하는 경우를 전제로 하여 적용한 금액이었으나, ○○○ ○○이 사측의 승인없이 사용했던 기간은 2023. 3. 21. ~ 2025. 3. 20. 까지이며 1인 거주를 전제로 관리비의 일부만 부과한 것이 적정한지 여부, 관리비 외 임대료 적용 여부 등을 종합적으로 판단하여 부당이득 금액을 산정할 필요가 있다고 판단된다.

< 부당이득 관련 >

부당이득의 범위를 살펴본다면, ○○○ ○○이 부당하게 점유하였다고 판단되는 기간 동안에 게스트하우스 운영 관련 노사협의회를 진행하려고 했던 점, 사택㉠㉠㉠이 전세임대 기간 중 공실 상태에서 ○○○ ○○이 3순위 공실배정 가능 대상자인 점을 종합할 때, 비위행위의 고의성과 중대성은 별론으로 하고, 부당한 점유 기간에 대한 가상의 임대료를 책정하여 이를 단순 부당이득으로 단언하기에는 어려움이 있다. 이에 해당 부분은 부당이득으로 판단하기 보다는 행위의 중대성과 고의성에 대한 징계 양정에 참작할 사유로 판단된다.

다만, ○○○ ○○이 부당하게 점유한 각 기간에 대한 관리비와 이자비용은 현실화되어 사측이 부담한 비용으로서 해당 비용 및 이자 상당액은 부당 이득으로 판단된다(기간 : 2023. 3. 21. ~ 2025. 3. 20.). 그리고, ㉠㉠㉠팀에서는 3인실 기준 1인이 거주하는 기준으로 하여 정산 금액을 계산하였으나, 사측 승인 없는 점유는 공식적인 거주로 볼 수 없기에 관리비 전체의 금액과 그 이자 상당액을 부당이득으로 판단하는 것이 타당하다.

아울러, 특정감사를 통해 최초에 사택 사용을 승인받은 기간(2022. 12. 30. ~ 2023. 3. 20.) 중 관리비를 미납한 기간(2023. 3. 1. ~ 2023. 3. 20.)이 있는 것으로 추가 확인되었으므로, 해당 기간 중 미납관리비와 그 이자 상당액도 환수되어야 할 필요가 있다고 판단된다.

13) 3인실의 1인 거주 기준으로 부과한 것

< 미납관리비 및 부당이득 - [참고 3] 참조 >

구분	기간	관리비	이자 (법정이자율 5%)	총액 (기준일 2025.7.23.)
미납관리비	2023. 3. 1. ~ 2023. 3. 20	118,260원	13,300원	131,560원
부당이득	2023. 3. 21. ~ 2025. 3. 20	4,228,780원	245,553원	4,474,333원

4. 관련자 의견 및 검토 결과

○○○ ○○은 문답을 통해 ‘결과적으로 # # # # # 혼자 이용하게 된 것은 아쉽다고 생각합니다. 회사가 반대로 퇴거를 요구하지 않았기에 묵시적 승인이 있었다고 생각합니다.’라고 진술하였다. 그리고, ‘회의나 협의의 문서화에 대한 부분이 부족한 것에 대해 인정합니다. 사측에서도 미흡한 부분이 있었다고 생각합니다’ 라고 진술하였다.

○○○ ○○은 ‘절차상의 미흡한 사항은 인정하고 조합활동에 효율성과 공실 해소 등 공익적 목적이었으며 회사와 조합원에 혼란을 드린점은 진심으로 사과드린다’ 라고 진술하였다.

그러나, 본인의 사택거주에 대해 조건부임을 인지하고 있었고, 사측에서 공식적으로 배정받은 사택에도 서류상 입주를 하는 등 행정질서의 혼란을 야기 하였으며, # # # # #도 알지 못하는 # # # # #활동을 목적으로 본인이 사택을 점유하여 거주하였기에 극히 근소한 주의만 기울였더라도 관련 법령 및 규정 위반임을 인식할 수 있었음에도 이를 간과한 것으로 판단된다.

조치할 사항 한국지능정보사회진흥원장은

[중징계] 「공직자의 이해충돌 방지법」 제13조(공공기관 물품 등의 사적 사용·수익 금지), 한국지능정보원 「임직원 행동강령」 제15조(이권개입 등 금지)를 위반한 바, 「공직자의 이해충돌 방지법」 제19조(위반행위 신고의 처리), 한국지능정보원 「공직자의 이해충돌방지제도 운영지침」 제13조(공공기관 물품 등의 사적 사용·수익 금지), 제27조(징계양정 기준), 「징계규정」 제6조(징계 사유) 및 동 규정 [별표 1] ‘징계양정기준’성실의무 위반의 차. 기타에 따라 ○○○ ○○에 대해 ‘중징계’ 조치 하시기 바랍니다.

※ 관련자

소속(당시소속)	직급/직위	성명	담당업무	담당기간	비고
㉠㉠㉠본부 ㉠㉠㉠팀	#급/##	○○○	(기재 생략)		중징계

[경징계] 「징계규정」 제6조(징계 사유), 제8조(징계의 감경) 동 규정 [별표 1] ‘징계양정기준’ 성실 의무위반의 마. 소극행정에 따라 ■■■■ ■■에게 감경없는 ‘경징계’ 조치 하시기 바랍니다.

소속(당시소속)	직급/직위	성명	담당업무	담당기간	비고
㉠㉠㉠단 ㉠㉠㉠팀	#급/■■	■■■	(기재 생략)		경징계

[주의] 사택업무 담당 으로 입·퇴실 관리를 적절하게 처리하지 못하고 업무 인수인계를 미흡하게 한 ●●●● ●●에게 ‘주의’ 조치 하시기 바랍니다.

소속(당시소속)	직급/직위	성명	담당업무	담당기간	비고
㉠㉠㉠단 ㉠㉠㉠팀	#급/●●	●●●	(기재 생략)		주의

[통보] 「공직자의 이해충돌 방지법」 제13조(공공기관 물품 등의 사적 사용·수익 금지), 제28조(과태료) 제2항 제5호에 따라 과태료 부과 대상이라고 판단되는 바, 「비송사건절차법」에 따라 ○○○ ○○의 위반행위를 과태료 재판 관할법원에 통보하시기 바랍니다.

[통보] 「공직자의 이해충돌 방지법」 제18조(부당이득의 환수 등)에 따라 ○○○ ○○이 부당 점유 기간(2023. 3. 21. ~ 2023. 7. 26.)에 대하여 기 납부한 금액을 제외하고, 사택㉠㉠㉠ 관리비와 이자비용 전체 금액을 징계처분 확정일 기준으로 환수(㉠㉠㉠팀)조치 하도록 조치하시기 바랍니다.

[통보] ㉠㉠㉠팀은 사택운영과 관련해서 공실 활용에 대한 명확한 기준과 무단 사택거주 발견 시 조치사항 등 재발방지 방안을 마련하시기 바랍니다.